

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5763/2533

นาย มนตรี ปัญจะเทวคุปต์
นาย ประสาร ดิาเทศ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1608, มาตรา 1713, มาตรา 1718

แม้ผู้ร้องเป็นบุตรของผู้ตาย แต่เมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่ อ. แต่ผู้เดียว และห้ามบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง ผู้ร้องจึงเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก และไม่มีฐานะเป็นทายาทที่จะร้องขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 เมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมมีข้อกำหนดให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกและผู้คัดค้านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดก จึงสมควรให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกตามเจตนาของผู้ตาย.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายเทียนไล่ปัญจะเทวคุปต์ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่เด็กชายวุฒิเอก เป็นจิตต์ เพียงผู้เดียว และตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ยกคำร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมระบุว่ายกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่เด็กชายวุฒิเอก เป็นจิตต์ แต่เพียงผู้เดียว บุคคลอื่นขอตัดมิให้รับทรัพย์สินมรดกและห้ามเกี่ยวข้อ ดังนี้ แม้ผู้ร้องจะเป็นบุตรอันเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตาย แต่เมื่อผู้ร้องไม่ได้รับประโยชน์หรือมีสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกของผู้ตายแต่อย่างใดผู้ร้องจึงเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกของผู้ตาย และมีใช้บุคคลที่มีฐานะเป็นทายาทที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ตามความหมายในมาตรา 1713 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ผู้ตายยังทำพินัยกรรมกำหนดให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อผู้คัดค้านไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดก ผู้คัดค้านจึงสมควรได้รับการตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกตามเจตนาของผู้ตาย

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ